प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 4758/2023
वि.अनु.या. (सिविल) सं. 25256/2018 से उद्भूत

अशोक कुमार **...अपीलार्थी(गण)**

बनाम

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **....प्रत्यर्थी(गण)**

निर्णय

के. वी. विश्वनाथन न्या.

1. अनुमति प्रदानित

2. वर्तमान अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (संक्षेप में "राष्ट्रीय आयोग"), नई दिल्ली द्वारा पुनरीक्षण याचिका संख्या 3415/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2018 से उद्भूत होती है। उक्त निर्णय द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम (संक्षेप में ''जिला फोरम'') तथा राज्य उपभोक्ता

विवाद निस्तारण आयोग (संक्षेप में "राज्य आयोग") के समवर्ती निर्णयों को पलट दिया। नीचे दिए गए फोरम ने मूल शिकायत को स्वीकार करते हुए न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में "बीमा कंपनी") को बीमित राशि के 75 प्रतिशत की सीमा तक गैर-मानक आधार पर दावेदार को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया था, जो कि रु. 8,40,000/- था ।

<u>तथ्य</u>

3. इस अपील के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

(क) अपीलकर्ता ट्रक (डंपर) (जिसे इसके बाद "वाहन" के रूप में संदर्भित किया गया है) का मालिक था, जिसकी पंजीकरण सं. एचआर-55सी-5385 और 20.02.2008 से 19.02.2009 की अवधि के लिए 8,40,000 रुपये के बीमित घोषित मूल्य के लिए एक वैध बीमा पॉलिसी (पॉलिसी संख्या 354101/31/07 01/00013342) थी।

(ख) 26.06.2008 पर, अपीलार्थी के चालक-मम चंद को *शंकर की ढाणी* में मित्तल के फ़ार्म में स्टोन डस्ट को उतारना पड़ा । उसने पता जानने के लिए गाड़ी खड़ी की। स्वीकृत मामला यह है कि जब वह पता खोजने के लिए वाहन से बाहर निकला तो उसने चाबी वाहन में ही लगी छोड़ दी ।

(ग) निराकरण पत्र में, जिसमें चालक मम चंद के बयान का हवाला दिया गया था, यह उल्लेख किया गया था कि मम चंद वाहन से उतरा और उक्त वाहन की चाबी को वाहन में ही लगे छोड़ने के बाद मित्तल के फार्म के बारे में पूछताछ करने गया । जब वह कुछ दूर चला गया तो उसने वाहन के स्टार्ट होने की आवाज सुनी और वह वापस आया और देखा कि वाहन

की चालक की सीट पर दो लोग बैठे थे और उक्त वाहन के पीछे एक कार थी जिसमें तीन लोग थे। उसने आगे कहा था कि वे चोरी कर वाहन ले गए।

(घ) 27.06.2008 पर ही, अपीलकर्ता ने एक प्राथमिकी सं. 77 भा.दं.सं. की धारा 379 के तहत बिलासपुर पुलिस स्टेशन, गुड़गांव में पंजीकृत की । 02.07.2008 पर, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी को चोरी के बारे में सूचित किया। 11.06.2009 पर, अपीलकर्ता ने जिला फोरम, गुड़गांव के समक्ष शिकायत सी. पी. ए. सं. 515/2009 दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी दावे के निपटारे में देरी कर रहा था और इस तरह सेवा में कमी कर रहा था। उक्त शिकायत का पैरा 4 और की गई प्रार्थनाएँ महत्वपूर्ण हैं, जो निम्न रूप से है:

> "4. कि शिकायतकर्ता को पहले ही विरोधी पक्ष के पास सभी प्रासंगिक कागजात/प्रपत्र जमा कर दिए गए थे, लेकिन अवैध रूप से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बिना किसी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के, मामले को एक बहाने से दूसरे पर लटकाते हुए, जबकि शिकायतकर्ता ने रुपये की बीमित राशि 8,40,000 रुपए के लिए प्रीमियम का भुगतान करके विरोधी पक्ष की सेवाओं को काम पर रखा है-और इसलिए, विरोधी पक्ष शिकायतकर्ता को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहा है।"
>
> XXX XXX XXX
>
> "क) विरोधी पक्ष को चोरी के वाहन की बीमित राशि अथार्त 8,40,000 रुपए चोरी की तारीख से वसूली तक @18 % प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दे ।

ख) शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा, देरी, उत्पीड़न आदि के कारण विरोधी पक्ष को Rs.20,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दें।"

(ङ) महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत की तारीख को बीमा कंपनी ने दावे को निराकृत नहीं किया था। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि बीमा कंपनी ने मामले की जांच के लिए "डेल्टा डिटेक्टिव्स" नामक एक एजेंसी नियुक्त की थी और उक्त एजेंसी ने 27.10.2008 पर दावे का निराकरण करने की सिफारिश की थी।

(च) शिकायत सी. पी. ए. सं. 515/2009 को 11.06.2009 पर दर्ज किए जाने के बाद, यह केवल 15.10.2009 पर था कि प्रत्यर्थी - बीमा कंपनी ने दावे को निराकृत करते हुए एक पत्र जारी किया। निराकृत पत्र का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

> "2. आपको, एक सूचना पत्र दिनाकं 02.07.2008, के माध्यम से ने पहली बार सूचित किया कि आपका उपरोक्त डम्पर सं एचआर-55सी-5385 26.06.2008 पर चोरी हो गया था।
>
> XXX XXX XXX
>
> "5. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से जैसा कि आपने और आपके चालक ने खुलासा किया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके डम्पर सं. एचआर-55सी-5385 पूरी तरह से आपके और आपके चालक मम चंद की उक्त वाहन को ठीक से सुरक्षित नहीं रखने में पूर्ण लापरवाही का परिणाम था।यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि उक्त डम्पर को बिना देखे नहीं छोड़ा जाता और आगे उक्त डम्पर की चाबी को उक्त डम्पर के अंदर नहीं छोड़ा

जाता, तो उसे कोई भी व्यक्ति नहीं ले जा सकता था। उपरोक्त उल्लंघनों और विषय बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए, कंपनी उक्त डम्पर के संबंध में किसी भी दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए, कंपनी के सक्षम प्राधिकारी ने आपके दावे को खारिज कर दिया है। यह कृपया नोट किया जा सकता है।"

(छ) जब मामला इस प्रकार था, शिकायत सी. पी. ए. संख्या 515/2009 जिला मंच के समक्ष 22.11.2020 पर आई, जब निम्नलिखित बयान सी. पी. ए. सं. 515/2009 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता का दर्ज किया गया प्रतीत होता है:

"मैं, सुरेंद्र कुमार गुलिया, अधिवक्ता, बयान देता हूँ कि मैं अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।इसे खारिज किया जा सकता है।

एसडी/-	एसडी/-
सुरेंद्र कुमार गुलिया, अधिवक्ता	सदस्य
आरओ एंड एसी	डीसीडीआरएफ, जीजीएन "

बयान को अलग से दर्ज करते हुए, जिला फोरम ने 22.11.2010 पर उक्त शिकायत का निम्नलिखित शब्दों में निपटारा किया:-

"शिकायत वापस लेने के लिए शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का बयान, अलग से दर्ज किया गया। बयान को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता की शिकायत को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। उचित अनुपालन के बाद फाइल को रिकॉर्ड कक्ष में भेजा जाए।"

(ज) निराकरण का सामना करते हुए, जो 15.10.2009 दिनांकित है, दावेदार ने खुद को क्षतिपूर्ति करने और अपनी बीमा पॉलिसी का फल प्राप्त करने के लिए विकृत होकर, सी. सी. संख्या 134/2012 के रूप में एक नई शिकायत दर्ज की। उक्त शिकायत में, अपीलकर्ता ने कहा कि, पहले की शिकायत दर्ज करने के बाद, क्योंकि विरोधी पक्ष के अधिवक्ता अर्थात् बीमा कंपनी ने किसी न किसी बहाने बहस के लिए कई तारीखें ली, उनके अधिवक्ता उक्त अधिवक्ता के रवैये से नाराज हो गए और गलती से 22.11.2020 पर मामला वापस ले लिया। यह स्पष्ट रूप से अभिवाक किया गया था कि उक्त शिकायत को वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण था, और अपीलकर्ता को अधिवक्ता के अनुचित कार्यों के लिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत में, अपीलकर्ता ने बीमा कंपनी को बीमाधारक को @ 18 % प्रति वर्ष के साथ 8,40,000 रु. की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया और आगे मानसिक पीड़ा, देरी और उत्पीड़न के कारण 20,000/- रु. की राशि के लिए अनुरोध किया ।

(झ) बीमा कंपनी ने अपने जवाब में, सी. पी. ए. संख्या 515/2009 में पिछली कार्यवाही को देखते हुए वर्तमान शिकायत की स्थिरता पर आपत्ति जताई। इसने यह भी तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का

उल्लंघन किया गया था। इसके अतिरिक्त, परिसीमा के अभिवाक को भी स्वीकारा गया था।

(ञ) आपत्तियों को जिला फोरम द्वारा खारिज कर दिया गया था। शिकायत का अभिकथन , जिसे परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया था, को एक निष्कर्ष दर्ज करके संबोधित किया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 24क के तहत फोरम द्वारा दिनांक 06.03.2012 के आदेश द्वारा देरी, यदि कोई हो, को पहले ही माफ कर दिया गया था। पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के बारे में अभिकथन को खारिज कर दिया गया था और गैर-मानक आधार पर, बीमित राशि के 75 प्रतिशत की सीमा तक राशि प्रदान की गई थी। सी. पी. ए. सं. 515/2009 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज करने के दिनांकित 22.11.2010 आदेश के बाद वर्तमान शिकायत दर्ज करने में बार के पहलू पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था। बीमा कंपनी ने राज्य आयोग में अपील में मामले को उठाया।

(ट) राज्य आयोग के समक्ष केवल दो विवादों का आग्रह किया गया था। पहले की शिकायत को वापस लेने के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं उठाया गया था। यह तर्क दिया गया कि चोरी की सूचना बीमा कंपनी को केवल 02.07.2008 अथार्त चोरी के छह दिन बाद दी गई थी, इसलिए यह तर्क दिया गया कि बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 1 का उल्लंघन किया गया था। इसके अतिरिक्त पॉलिसी

की शर्त संख्या 5 के उल्लंघन का भी तर्क दिया गया। सूचना में छह दिनों की देरी के बारे में उनकी बात को बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (संक्षेप में "आईआरडीए'') द्वारा 20 सितंबर, 2011 परिपत्र संदर्भ आईआरडीए/एचएलटीएच/एमआईएससी/सीआईआर/216/09/2011 का उल्लेख करके दरकिनार कर दिया गया, जिसमे कहा गया है कि सूचना में देरी के संबंध में पॉलिसी में कोई शर्त होने पर भी बीमाकर्ता दावे को निराकृत करने के लिए इसका आश्रय नहीं ले सकता है, जो अन्यथा वास्तविक साबित होता है।

(ठ) नीति की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में राज्य आयोग के निष्कर्ष की सराहना करने के लिए, नीति की शर्त संख्या 1 और 5 को उदधृत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः

"1. किसी भी आकस्मिक नुकसान अथवा क्षति की घटना के तुरंत बाद और किसी भी दावे की स्थिति में कंपनी को लिखित सूचना दी जाएगी और उसके बाद बीमाधारक ऐसी सभी जानकारी और सहायता देगा जिसकी कंपनी को आवश्यकता होगी। प्रत्येक पत्र दावा रिट सम्मन देना और/या प्रक्रिया या उसकी प्रति बीमाधारक द्वारा प्राप्त होने पर तुरंत कंपनी को अग्रेषित की जाएगी। कंपनी को तुरंत लिखित सूचना भी दी जाएगी, बीमाधारक को किसी भी आसन्न अभियोजन जांच या किसी भी घटना के संबंध में घातक जांच की जानकारी होगी, जो इस पॉलिसी के तहत दावे को जन्म दे सकती है, चोरी या आपराधिक कार्य के मामले में जो इस पॉलिसी के तहत दावे का विषय हो

सकता है, बीमाधारक पुलिस को तत्काल सूचना देगा और अपराधी को दोषी ठहराने में कंपनी के साथ सहयोग करेगा।

XXX XXX XXX

5.बीमाधारक बीमित वाहन को नुकसान या क्षति से बचाने और उसे कुशल स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा और कंपनी के पास बीमित वाहन या उसके किसी भी हिस्से या बीमाधारक के किसी भी चालक या कर्मचारी की जांच करने के लिए हर समय स्वतंत्र और पूर्ण पहुंच होगी। किसी भी दुर्घटना या टूटने की स्थिति में, बीमित वाहन को आगे की क्षति या नुकसान को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतने के बिना छोड़ नहीं दिया जाएगा और यदि बीमित वाहन को आवश्यक मरम्मत से पहले चलाया जाता है, तो नुकसान का कोई भी विस्तार या वाहन को कोई भी नुकसान पूरी तरह से बीमाधारक के अपने जोखिम पर होगा।"

(ड) राज्य आयोग ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि 26.06.2008 पर वाहन की चोरी के तुरंत बाद, 27.06.2008 पर पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज़ की गई और बीमा कंपनी को जानकारी दी गई ।यह भी दर्ज किया गया कि बीमा कंपनी द्वारा यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया था कि सूचना देने में छह दिन की देरी हुई थी। आगे बढ़ते हुए, राज्य आयोग ने दर्ज किया कि बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 1 केवल दुर्घटना की घटना पर लागू होती है न कि चोरी के मामलों पर। जहां तक शर्त संख्या 5 का संबंध है, ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नितिन खंडेलवाल,*** **[(2008) 11 एससीसी 259**] और ***अमलेंदु साहू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी*** **लिमिटेड, [(2010) 4**

एससीसी 536] में इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही उस खंड का भंग किया गया हो, दावे को पूरी तरह से निराकृत नहीं किया जा सकता था और ***अमलेंदु साहू (उपर्युक्त)*** में मापदंड लागू करते हुए, गैर-मानक आधार पर स्वीकार्य राशि के रूप में दावे का 75 प्रतिशत दिया गया था। इस प्रकार, राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया।

(ढ) बिना किसी आशंका के बीमा कंपनी ने इस मामले को राष्ट्रीय आयोग तक पहुचायां। यहाँ, यह मुख्य रूप से तर्क दिया गया था शिकायत संख्या 515/2009 को वापस लेने से शिकायतकर्ता को नई शिकायत दर्ज करने से रोक दिया गया था। यह अभिवाक सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXIII नियम (1)(4) के तहत परिसीमा पर भरोसा करते हुए स्वीकार किया गया था । इसके अलावा, शर्त संख्या 5 के भंग के गुणागुण पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि शर्त संख्या 5 का भंग किया गया था क्योंकि वाहन सड़क के किनारे चाबी के साथ उपेक्षित था । तथापि , भंग के परिणामों के संबंध में लागू कानून पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई और नीचे दिए गए फोरम के आदेशों में चर्चा की गई पूर्व निर्णय के बारे में राष्ट्रीय आयोग के आदेश में कोई कानाफूसी नहीं है। समान रूप से, शर्त संख्या 1 , के भंग पर तर्क के संबंध में, यह दर्ज किया गया था कि वाहन की चोरी की लिखित सूचना देने का दावेदार का दायित्व था। इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी।

4) हमने अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री कुनिका , जिन्होंने हमारे सामने मामले को बहुत कुशलता से प्रस्तुत किया और श्री. जे. पी. श्योकंद, प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतिकरण देते समय कोई कसर नहीं छोड़ी को सुना ।

<u>पहले की शिकायत को वापस लेना</u>

5) शुरुआत में, हम यह दर्ज करना चाहेंगे कि राज्य आयोग के समक्ष तर्क नहीं देने के बाद, पिछली शिकायत को वापस लेने के मद्देनजर वर्तमान शिकायत के विचार पर रोक लगाए जाने के कारण, राष्ट्रीय आयोग को वर्तमान मामले के तथ्यों पर, प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी को उस विचार से आग्रह करने की अनुमति देना उचित नहीं था। राज्य आयोग के आदेश से यह बहुत स्पष्ट है कि बीमा कंपनी द्वारा केवल दो बिंदुओं पर तर्क दिया गया था।

6) राज्य आयोग के आदेश का पैरा 6 निम्न रूप में उदधृत हैः-

> "अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने दोहरे तर्क देकर जिला फोरम के आदेश पर अभ्याकरण किया है। पहला यह कि बीमा कंपनी को सूचना देने में 6 दिनों की देरी हुई और दूसरा यह कि इग्निशन चाबी चालक द्वारा ट्रक में छोड़ दी गई थी और ट्रक को सड़क पर उपेक्षित छोड़ दिया गया था।"

7) किसी भी स्थिति में, हम आश्वस्त हैं कि न्यायाधीश के हित के लिए यह आवश्यक है कि अपीलकर्ता को, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, इस आधार पर गैर-

उपयुक्त नहीं होना चाहिए कि उसकी पिछली शिकायत वापस ले ली गई थी।हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं:-

i. *सबसे पहले,* मूल शिकायत संख्या 515 11.06.2009 पर दायर की गई थी जब बीमा कंपनी ने दावे पर कोई निर्णय नहीं लिया था। वास्तव में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बीमा कंपनी इस मुद्दे पर सुस्त थी और उसने "पर्याप्त सेवा" प्रदान नहीं करने की शिकायत की थी;

ii. *दूसरा,* उस शिकायत को लंबित रखते हुए, यह 15.10.2009 पर था कि निराकरण पत्र पॉलिसी की शर्त संख्या 1 और 5 के कथित भंग पर जारी किया गया था;

iii. *तीसरा,* हम पाते हैं कि केवल शिकायतकर्ता के अधिवक्ता का बयान दर्ज करते हुए एक अलग कार्यवाही तैयार की गई है। अधिवक्ता के बयान में कहा गया है कि "मैं, सुरेंद्र *कुमार गुलिया, अधिवक्ता, बयान देता हूँ कि मैं अपने मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसे खारिज किया जा सकता है"।*

iv. *चौथा,* 06.03.2012 पर दायर शिकायत में, अपीलकर्ता ने कहा कि चूंकि विरोधी पक्ष-बीमा कंपनी के अधिवक्ता बहस के लिए कई तारीखें ले रहे थे, इसलिए उनके अधिवक्ता ने विरोधी पक्ष के अधिवक्ता के रवैये से नाराज होकर गलती से उपरोक्त मामले को वापस ले लिया।

v. *पाँचवाँ,* अपीलकर्ता आगे कहता है कि वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण था और उसे अपने अधिवक्ता के कार्यों के लिए पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए था।

vi. *छठा,* राष्ट्रीय आयोग का निष्कर्ष भी इस मामले में तथ्यात्मक रूप से गलत है।अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राष्ट्रीय आयोग के आदेश के पैरा 9 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें निम्नलिखित त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किया गया था।

> "9. यह विवादित नहीं है कि इससे पहले भी, शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता शिकायत सं.515/2009 वाद हेतुक समान कारण पर विरोधी पक्ष/बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सं. 515/2009 दायर की ।अभिलेख के अवलोकन से पता चलेगा कि उसी चोरी के संबंध में बीमा दावे को निराकृत करने के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई उपरोक्त शिकायत को शिकायतकर्ता द्वारा 22.11.2010 पर बिना शर्त वापस ले लिया गया था। सी.सी.सं. 515/2009 में प्रासंगिक आदेश की प्रति रिकॉर्ड में है।आदेश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः
>
> > "शिकायत वापस लेने के लिए शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का बयान अलग से दर्ज किया गया। बयान को देखते हुए, शिकायतकर्ता की शिकायत को वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता हैं । उचित अनुपालन के बाद फाइल को अभिलेख कक्ष में भेज दिया जाए।

यह ध्यान दिया जाएगा कि राष्ट्रीय आयोग इस गलत धारणा में था कि मूल शिकायत संख्या 515/2009 बीमा दावे को निराकृत करने के संबंध में दायर की गई थी और यह इस गलत आधार पर आगे बढ़ा कि शिकायत संख्या 515 में निराकरण को चुनौती देने के बाद, 22.11.2010 पर बिना शर्त शिकायत को वापस लेना अपीलकर्ता के लिए घातक था। मूल

शिकायत संख्या 515/2009 11.06.2009 पर दायर की गई थी और प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी ने केवल 15.10.2009 पर दावे को निराकृत कर दिया था।

8) पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाना चाहिए कि शिकायत संख्या 515 बीमा कंपनी द्वारा दावे का निपटान न होने के कारण चोरी के बाद दर्ज की गई थी। दावे का खंडन उक्त शिकायत के लम्बित रहने के दौरान कथित तौर पर शर्त सं. 1 तथा 5 के उल्लघंन के कारण किया गया था। उक्त शिकायत को शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा, शिकायत को वापिस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बिना, इस कारण से वापस ले लिया गया था की बीमा कम्पनी के अधिवक्ता मामले को लम्बा खींच रहे थे । तथापि , अधिवक्ता की गलती के लिए, शिकायतकर्ता को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। अंत में, राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिकायत को इस गलत बहाने से खारिज कर दिया गया कि पहले की शिकायत में निराकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस प्रकार, हमारे विचार में, शिकायत को आदेश XXIII नियम (1) (4) सि.प्र.सं. की सीमा पर नहीं रखा जा सकता है और विशिष्ट तथ्यों में, इसके गुणागुण पर विचार करने की आवश्यकता है।

वर्तमान मामले के तथ्यों में, विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह हैः क्या *चोरी के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में 6 दिन की देरी शर्त संख्या 1 के उल्लघंन के दायरे में आती है और क्या तथ्यों के आधार पर दावे के अस्वीकृति को उचित ठहराने के लिए बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 5 शर्त का उल्लंघन हुआ है ?*

9) शर्त संख्या 1 के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी आकस्मिक नुकसान अथवा क्षति की घटना के तुरंत बाद बीमा कंपनी को लिखित रूप में सूचना दी जानी चाहिए। खंड का उत्तर भाग कहता है कि चोरी अथवा आपराधिक कृत्य के मामले में, जो पॉलिसी के तहत दावे के अधीन हो सकता है , बीमाधारक को पुलिस को तत्काल सूचना देनी होगी और अपराधी की सजा सुनिश्चित करने में बीमा कंपनी के साथ सहयोग करना होगा । शर्त संख्या 1 की इस व्याख्या के समर्थन में और उसके अभिवाक को मजबूत करने के लिए कि अपीलकर्ता-दावेदार ने शर्त संख्या 1 का भंग नहीं किया, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***जैना कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य,*** **[(2022) 4 एससीसी 527]** में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें ***गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** **[(2020) 11 एस. सी. सी. 612]** मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते और उसे दोहराते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया :-

> "10. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ***ओम प्रकाश बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस,*** **[(2017) 9 एससीसी 724]** और ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम परवेश चंदर चड्ढा,*** **[(2018) 9 एससीसी 798]** में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों में विरोधाभास था, इस सवाल पर कि क्या वाहन की चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी हुई, तथापि प्राथमिकी तुरंत दर्ज की गई थी,

दावेदार बीमा दावे से वंचित हो जाएगा , मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।

"11. ***गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,*** **[(2020) 11 एससीसी 612]** मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने समान मामले में बीमा अनुबंध की शर्त 1 की व्याख्या की और निम्नानुसार टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी. 618-21, पैरा 9-15,17 और 20)

XXX XXX XXX

12.हमारे विचार में, उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, वाणिज्यिक वाहन पैकेज पॉलिसी के लिए मानक फॉर्म की शर्त 1 को दो भागों में विभाजित करना होगा। शर्त 1 के पहले भाग के अवलोकन से पता चलता है कि यह प्रावधान है कि "किसी भी आकस्मिक नुकसान अथवा क्षति की घटना के तुरंत बाद कंपनी को लिखित रूप में एक सूचना दी जाएगी"। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी दावे की स्थिति में और उसके बाद, बीमाधारक ऐसी सभी जानकारी और सहायता देगा जिसकी कंपनी को आवश्यकता होगी। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक पत्र, दावा, रिट, सम्मन देना और/अथवा प्रक्रिया अथवा उसकी प्रति बीमाधारक द्वारा प्राप्त होने पर तुरंत बीमा कंपनी को भेज दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि बीमाधारक द्वारा कंपनी को तुरंत लिखित सूचना दी जाएगी यदि उसे किसी भी घटना के संबंध में किसी आसन्न अभियोजन जांच अथवा घातक जांच की जानकारी होगी, जो इस नीति के तहत दावे को जन्म दे सकती है।

13. ***

14. हम पाते हैं कि शर्त 1 का दूसरा भाग 'दुर्घटना के अलावा चोरी अथवा आपराधिक कृत्य' से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि चोरी अथवा

आपराधिक कृत्य के मामले में, जो पॉलिसी के तहत दावे का विषय हो सकता है, बीमाधारक पुलिस को तत्काल नोटिस देगा और अपराधी की सजा सुनिश्चित करने में कंपनी के साथ सहयोग करेगा।पुलिस को तत्काल नोटिस देने के पीछे का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि यदि पुलिस को तुरंत चोरी अथवा किसी आपराधिक कृत्य के बारे में सूचित किया जाता है, तो पुलिस तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है और वाहन की बरामदगी के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। चोरी के मामले में बीमा कंपनी अथवा सर्वेक्षक की भूमिका सीमित होगी। यह पुलिस है, जो बीमाधारक की प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए , उसे वाहन का पता लगाने और उसे बरामद करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत, बीमा कंपनी का सर्वेक्षक, अधिक से अधिक, वाहन की चोरी के बारे में तथ्य का पता लगा सकता है।

15. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यदि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, पुलिस सफलतापूर्वक वाहन की बरामदगी करती है और उसे बीमा धारक को वापस कर देती है, तो पॉलिसी के कारण मुआवजे का दावा करने का कोई अवसर नहीं होगा। यह तभी होता है जब पुलिस वाहन का पता लगाने और उसे बरामद करने की स्थिति में नहीं होती है और वाहन का पता नहीं चलने के बाद पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दर्ज की जाती है, बीमाधारक मुआवजे के लिए अपना दावा दर्ज करने की स्थिति में होगा।

16. * *

17. कि अनुबंध के तहत उपयोग किए जाने वाले "सहयोग" शब्द का मूल्यांकन तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।बीमा धारक के लिए "सहयोग करने के कर्तव्य" का आकलन करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालय को बीमाधारक द्वारा किए गए उन उल्लंघनों को ध्यान में रखना चाहिए जो बीमा कंपनी के लिए प्रतिकूल हैं। आमतौर पर,

बीमाकर्ता को चोरी की सूचना देने में केवल देरी, जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था, बीमाधारक के "सहयोग करने के कर्तव्य" का भंग नहीं हो सकता है।

18.-19***

20. इसलिए, हमारा मानना है कि जब किसी बीमा धारक ने वाहन की चोरी होने के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की है और जब पुलिस जांच के बाद वाहन का पता नहीं चलने के बाद अंतिम रिपोर्ट दर्ज करती है और जब बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं/जांचकर्ताओं ने चोरी के दावे को वास्तविक पाया है, तो चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में केवल देरी बीमाधारक के दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है।"

12. न्यायालय की राय में निर्णय का पूर्वोक्त अनुपात मामले में शामिल मुद्दे को पकड़ लेता है। वर्तमान मामले में भी, शिकायतकर्ता द्वारा वाहन की चोरी की घटना के अगले दिन तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप पत्र दायर कर दिया गया, तथापि, वाहन का पता नहीं चल सका। स्वभावतः , यह सच है कि शिकायतकर्ता की ओर से बीमा कंपनी के समक्ष अपने दावे को सूचित करने और दर्ज करने में लगभग पांच महीने की देरी हुई थी, फिर भी, यह ध्यान देना उचित है कि बीमा कंपनी ने दावे को इस आधार पर निराकृत नहीं किया है कि यह वास्तविक नहीं था। इसने केवल देरी के आधार पर निराकृत किया है। जब शिकायतकर्ता ने वाहन की चोरी के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज की थी, और जब पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था और संबंधित न्यायालय के समक्ष चालान भी दायर किया था, और जब बीमाधारक का दावा वास्तविक नहीं पाया गया था, तो बीमा कंपनी केवल इस आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती थी कि चोरी की घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी हुई थी।"

10) उपरोक्त निर्णयों ने मामले और विवाद को शांत कर दिया। वर्तमान मामले में शर्त संख्या 1 का कोई भंग नहीं हुआ था। वर्तमान मामले में, 26.06.2008 पर चोरी की घटना के बाद, 27.06.2008 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बीमा कंपनी को 02.07.2008 पर भी सूचित किया गया था। पुलिस ने रिकॉर्ड से पता चलता है कि वाहन का पता नहीं चला है।

11) जहां तक शर्त संख्या 5 के कथित भंग का संबंध है, रिकॉर्ड से यह देखा जाता है कि दावेदार के चालक ने चाबी को वाहन में ही छोड़ दिया था जब वह "मित्तल फार्म" के स्थान की खोज करने के लिए नीचे उतरा, जहां उसे स्टोनडस्ट उतारना था । जांचकर्ता ने दावे के निराकरण की सिफारिश की क्योंकि, उनके अनुसार, बीमित वाहन की सुरक्षा के लिए चालक द्वारा कदम नहीं उठाए गए थे। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि शर्त संख्या 5 का उल्लंघन यदि कोई हो, तो दावे का पूर्ण निराकरण नहीं हो सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि दावे का निपटारा गैर-मानक आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि जिला फोरम और राज्य आयोग द्वारा आदेश दिया गया था। ***नितिन* खंडेलवाल *(उपर्युक्त)* *और अमलेंदु* साहू *(उपर्युक्त)*** पर निर्भरता रखी गई है।

12) बीमा-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने इन प्रस्तुतियों का प्रबल विरोध किया और अपील को खारिज करने का अनुरोध किया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ***नितिन खंडेलवाल (उपर्युक्त)*** और ***अमलेंदु साहू (उपर्युक्त)*** में निराकरण का कारण चोरी से सम्बन्धित नहीं था, वर्तमान मामले में, कारण चोरी से सम्बन्धित था। विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश में दर्ज निष्कर्षों का समर्थन किया।

13) ***नितिन खंडेलवाल (उपर्युक्त)*** में मामले के तथ्यों को पढ़ने *से पता* चलता है कि निराकरण इस आधार पर था कि वाहन का उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा था और ***अमलेंदु साहू (उपर्युक्त)*** में, यह इस आधार पर था कि वाहन का उपयोग किराए पर किया जा रहा था।हमारे विचार में, इससे उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो उन निर्णयों से निकाला जा सकता है।

14) इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी पंक्ति में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि शर्त का कोई भी भंग मौलिक भंग की प्रकृति का होना चाहिए ताकि दावेदार को किसी भी राशि से वंचित किया जा सके / [देखें ***मंजीत सिंह बनाम नेशनल इंश्योरेंस*** **कंपनी लिमिटेड तथा अन्य , [(2018) *2* एससीसी 108];** ***बी. वी. नागराजू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, संभागीय अधिकारी, हसन,*** **[(1996) 4 एससीसी 647],** ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह तथा अन्य,*** **[(2004) 3 एससीसी 297]** और ***लक्ष्मी चंद बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस,*** **[(2016) 3 एससीसी 100]**

15) यह निराकरण पत्र और सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक स्वीकृत स्थिति है कि चोरी हुई थी। आरोप यह है कि दावेदार ने इग्निशन में चाबी के साथ वाहन को बिना देखे छोड़ने में लापरवाही की थी। भा.दं.सं. की धारा 378 में चोरी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-

> "378. चोरी- जो कोई किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, वह उस संपत्ति को इस तरह लेने के लिए स्थानांतरित करता है, उसे चोरी आदेश वाला कहा जाता है।"

जैसा कि परिभाषा से देखा जाएगा , चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी भी चल संपत्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस सम्पति को ऐसे लेने के लिए हटाता है । यह बीमा कंपनी का मामला नहीं है कि दावेदार ने कानून की दृष्टि में वाहन को हटाने में सहमति दी थी अथवा मिलीभगत की, ऐसी स्थिति में यह क़ानून की दृष्टि में चोरी नहीं होगी। क्या यह कहा जा सकता है, जैसा कि निराकरण पत्र में कहा गया है , कि वाहन की चोरी पूरी तरह से थी चालक मम चंद द्वारा इग्निशन में चाबी के साथ वाहन को बिना देखे छोड़ने का परिणाम थी ? इस मामले के तथ्यों पर, जवाब नकारात्मक होना चाहिए। निराकरण पत्र में यह देखा गया है कि चालक मम चंद वाहन से उतरने के बाद मित्तल के फार्म के स्थान के बारे में पूछताछ करने गया था और कुछ दूर जाने के बाद उसने वाहन के स्टार्ट होने और चोरी होने की आवाज सुनी। वाहन से उतरने वाले चालक और चोरी पर ध्यान देने के बीच का समय अंतराल बहुत कम है, जैसा कि मामले के तथ्यों से स्पष्ट है।ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाहन की चाबी को इग्निशन में छोड़ना वाहन को चुराने के लिए एक खुला निमंत्रण था।

16) इंग्लैंड में अपील न्यायालय, ***डेविड टॉप बनाम लंदन कंट्री बस (साउथ वेस्ट)*** **लिमिटेड, [1993] ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 15** के मामले यद्यपि एक घातक दुर्घटना के लिए वाहन के मालिक के दायित्व के संदर्भ में इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर था ।फैसले में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

> "सामान्य अभ्यास के अनुसार, चालक, श्री ग्रीन, 24 अप्रैल 1988 को दोपहर लगभग 2.35 बजे बस स्टॉप पर उस ले-बाय में बस से निकले।उसने इसे इग्निशन चाबी के साथ खुला छोड दिया । एक अलग बस चलाते हुए अपना काम फिर से शुरू करने से पहले उनके पास 40 मिनट का आराम था।एक व्यवस्था थी जिसके तहत चालक अपनी आराम की अवधि अस्पताल में बिता सकते थे। उम्मीद थी कि मिस्टर ग्रीन के ले-बाय में बस छोड़ने के लगभग आठ मिनट बाद एक और ड्राइवर बस उठाएगा और उसी रास्ते से चलाएगा। लेकिन दूसरे चालक, जिसे दोपहर लगभग 2.43 बजे बस उठानी चाहिए थी, ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था। उनकी शिफ्ट गैर-अनिवार्य ओवरटाइम होती, और वे अपने ओवरटाइम के लिए रिपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए बस ले-बाय में ही रही। श्री ग्रीन ने बाद में इसे वहाँ देखा और बताया कि यह अभी भी वहीं खड़ी थी । इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिपो को पता था कि बस वहाँ थी।लेकिन, संभवतः चालकों या उपलब्ध कर्मचारियों की कमी के कारण, उस शाम बस लेने के लिए कुछ नहीं किया गया। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था जिसका कभी पता नही चला, रात में 11.15 से ठीक पहले, इसे अपेक्षाकृत कम दूरी के लिए चलाया गया था जब तक कि श्रीमती टॉप को नीचे नहीं गिराया गया और मार दिया गया , और इसे वहाँ से कोने के आसपास छोड़ दिया गया ।"

पी.पर्ल (एक्सपोर्टर्स) लिमिटेड बनाम *कैमडेन लंदन बरो काउंसिल* [1984] क्यूबी 342 माननीय न्यायाधीश रॉबर्ट गॉफ के फैसले का उल्लेख करते हुए, अपील न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

> "जहाँ तक मामला इस आधार पर रखा गया है कि बस को खुला छोडना और किसी सार्वजनिक घर के पास राजमार्ग पर इग्निशन की कुंजी के साथ एक विशेष श्रेणी में एक विशेष जोखिम पैदा करना है, पी. पर्ल (एक्सपोर्टर्स) लिमिटेड. बनाम कैडेन लंदन बरो काउंसिल [1984] क्यूबी 342 में लॉर्ड न्यायाधीश रॉबर्ट गॉफ (जैसा कि वे तब थे) के फैसले में पृष्ठ 359ई-एफ पर एक अंश का उल्लेख करना उचित है, जहाँ उन्होंने कहा था:
>
> > "विशेष रूप से, मेरे दिमाग में कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रतिवादी गलत करने वाले को गलत करने के साधन के साथ प्रस्तुत करता है, उन परिस्थितियों में जहां यह स्पष्ट है अथवा बहुत संभावना है कि वह ऐसा करेगा-उदाहरण के लिए, जहां वह एक कार को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाने के लिए सौंपता है जो नशे में है, या स्पष्ट रूप से अक्षम है, जो वादी को गाडी से कुचल देता है.... ।''
>
> लेकिन जिस तरह के मामलों का लॉर्ड न्यायाधीश रॉबर्ट गॉफ वहां उल्लेख कर रहे थे, वे वर्तमान मामले से बहुत अलग हैं। यह जोड़ा जा सकता है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अपराधी तस्वीर में दिखाए गए सार्वजनिक घर में बार-बार आ रहा था; हम नहीं जानते कि वह कौन था, और न ही कोई साक्ष्य अथवा अनुमान है कि जो व्यक्ति उस विशेष सार्वजनिक घर में बार-बार जाते हैं, वे विशेष रूप से वाहनों को चुराने और आनंद-सवारी में संलग्न होने की संभावना रखते हैं।"
>
> **(हमने रेखांकित किया)**

उपरोक्त तर्क हमें यह निष्कर्ष निकालने की अपील करता है कि वर्तमान मामला एक उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त मामला था, जहां 75% पर दावा गैर-मानक आधार पर दिया जाना चाहिए था। भले ही कुछ लापरवाही थी, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, यह पूर्ण निराकरण की शर्त संख्या 5 का मौलिक भंग नहीं था। जिला फोरम द्वारा इसका आदेश दिया गया था और राज्य आयोग द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

17) बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित प्रस्तुतिकरण में हमारे सामने शर्त संख्या 5 के भंग पर अपने मामले का समर्थन करने के लिए वि.अनु.या (सी) संख्या 6518/2018 में इस अदालत द्वारा पारित एक गैर-सूचित आदेश दिनांकित 29.03.2022 रखा है जिसका शीर्षक ***कंवरजीत सिंह कांग बनाम मेसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य है*** ।

हमने आदेश का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। उक्त आदेश में, यह दर्ज किया गया है कि साथ-साथ दावेदार नीचे दिए गए फोरम के समक्ष हार गया और यह भी दर्ज किया गया है कि राज्य आयोग ने वाहन में इग्निशन चाबियों को छोड़ने का आधार दावे को निराकरण करने का एक वैध कारण नहीं पाया। तथापि, प्राथमिकी दर्ज करने में अस्पष्ट और अत्यधिक देरी के आधार पर , निराकरण को बरकरार रखा गया था । उस मामले में, जब नुकसान 25.03.2010 पर था, पुलिस को सूचना केवल 02.04.2010 पर थी, इसलिए स्पष्ट रूप से यह शर्त संख्या 1 का भंग था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश के अंत से पहले पैरा में यह दर्ज किया गया है कि उस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से उचित

देखभाल की कमी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारी पड़ी यह निष्कर्ष निकाला गया कि निराकरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तथापि , निराकरण का प्राथमिक कारण शर्त संख्या 1 का उल्लंघन अर्थात पुलिस को सूचित करने में देरी था । इसके अलावा चूंकि शर्त संख्या 1 का मौलिक भंग किया गया था, इसलिए गैर-मानक आधार पर दावे के निपटारे के लिए मुद्दे उठाने का कोई अवसर नहीं था।शर्त संख्या 5 के भंग के मौलिक भंग नहीं होने के बारे में कोई कानाफूसी नहीं है।हम वर्तमान मामले को तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से अलग पाते हैं क्योंकि शर्त संख्या 1 का कोई भंग नहीं हुआ है क्योंकि पुलिस को सूचना तत्काल दी गई थी। जिला मंच और राज्य आयोग द्वारा ***नितिन खंडेलवाल (उपर्युक्त)*** और ***अमलेंदु साहू (उपर्युक्त)*** को लागू करके गैर-मानक आधार पर समवर्ती अधिनिर्णय दिए गए हैं। इसलिए, आदेश किसी भी तरह से प्रत्यर्थी-कंपनी की सहायता नहीं करेगा।

18) **अमलेंदु *साहू (उपर्युक्त)*** *मामले* में, इस न्यायालय ने गैर-मानक आधार पर दावों के निपटारे में न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर ध्यान दिया। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

क्रमांक सं.	**विवरण**	**निपटान का प्रतिशत**
(i)	लाइसेंस प्राप्त वहन क्षमता की घोषणा के तहत।	दावे की राशि से प्रीमियम में 3 साल के अंतर की कटौती करें अथवा दावे की राशि का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, काट लें।
(ii)	अनुज्ञप्ति प्राप्त वहन क्षमता से अधिक वाहनों की	स्वीकार्य दावे के 75 प्रतिशत से अधिक दावे का भुगतान न करें।

	ओवरलोडिंग।	
(iii)	उपयोग की सीमा सहित वारंटी/पॉलिसी की शर्त का कोई अन्य भंग।	स्वीकार्य दावे का 75 प्रतिशत तक भुगतान करें।"

उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन इस न्यायालय द्वारा **अमलेंदु साहू** ***(उपर्युक्त) में किया*** गया था जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 14 से स्पष्ट है।

जिला मंच और राज्य आयोग ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर ***अमलेंदु साहू*** (***उपर्युक्त***) को सही ढंग से लागू किया है और गैर-मानक आधार पर 75 प्रतिशत का फैसला सुनाया है।

19) ***नितिन खंडेलवाल (उपर्युक्त) और अमलेंदु साहू (उपर्युक्त)*** सही सूत्र निर्धारित करते है कि जहाँ कुछ अंशदायी कारक है, वहां बीमा राशि से एक आनुपातिक कटौती वह सब होगी जो बीमा कंपनी कटौती करने की इच्छा रख सकती है। हम अपीलकर्ता की इस अभिवाक को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि वर्तमान मामले में, परिदृश्य को नियंत्रित करने वाले तथ्यों के आधार पर, ***अमलेंदु साहू*** (***उपर्युक्त***) के पैरा 14 में निर्धारित तालिका का खंड (iii) लागू किया गया है और जिला फोरम और राज्य आयोग को स्वीकार्य दावे का पूरा 75% देने में उचित ठहराया गया है।

20) उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है। हम राष्ट्रीय आयोग के फैसले को दरकिनार करते हैं और राज्य आयोग द्वारा पुष्टि किए गए जिला फोरम के फैसले को बहाल करते हैं। जुर्माने का कोई आदेश नहीं।

.....न्या.

(जे. के. माहेश्वरी)

.....न्या.

(के. वी. विश्वनाथन)

नई दिल्ली;

31 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*